МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 11 дугаар сарын 17 № 4/58 Улаанбаатар хот

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН НЭГДСЭН
ЭМНЭЛГИЙН ДАРГА С.ОЮУНЖАРГАЛ ТАНАА

Хөвсгөл аймгийн Чандмань-Өндөр сумын 2 дугаар багийн иргэн Э.Балжинням Комисст хандаж ирүүлсэн гомдолдоо "... Би 2021 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн шөнийн 03 цаг 09 минутын үед Хөвсгөл аймгийн төрөх эмнэлэгт төрсөн. Миний бие төрөхөөсөө өмнө буюу 2021 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр PCR шинжилгээгээр эерэг буюу коронавирусаар өвчилсөн гэх хариу гарсан байсан. Төрсний дараа тус эмнэлгийн эмч нар коронавирусаар өвчилсөн гэх шалтгаанаар эмчилгээ, үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзан, 2021 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 09 цаг 00 минутад эмнэлгээс гаргасан. Нярайн хүйг ч авч өгөөгүй. Корона вирусаар өвдсөн гэдгийг мэдсээр байж халдвартын эмнэлэг рүү шилжүүлээгүй. Ямар албан тушаалтай, хэн гэх хүн эх барьж авсан, сувилагч нарын талаар асуухад нэрээ огт хэлээгүй. 80409203 дугаарын утастай эмч эх барьж авсан гэх боловч төрсний дараах болон төрсөн эх корона вирустай тохиолдолд хэрхэх талаар зөвлөгөө огт өгөөгүй. Коронавирусын багц эмчилгээг авах хүсэлтэй байгаа талаар Энх-Үрс өрхийн эмнэлэгт хандсан боловч харьяалалгүй гэх шалтгаанаар өгөөгүй. Корона вирусаар өвдсөн нялх биетэй хүнийг үл тоосон, үл хайхарсан байдалтай хандсан" гэжээ.

Комисс гомдол гаргагч болон холбогдох эмч, эмнэлгийн ажилтнуудаас тайлбар, тодруулга авах, баримт материал гаргуулан авч, судлах зэргээр холбогдох ажиллагаа явууллаа. Үүнд:

1. Хөвсгөл аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн төрөх эмэгтэйчүүдийн тасгийн эх баригч эмч Ц.Нямгэрэл Комисст "Тухайн эхийг эмч үзэж хүлээж аваад, тусгаарлах өрөөнд оруулсан. Ээлжилж орж зөвлөгөө мэдээллийг өгч байсан. Энгийн үед байнгын хажуудаа байлгаж хянадаг бол коронавирусаар өвчилсөн эхэд нэг оролтоор хяналт, зөвлөгөө өгдөг. Хүчлүүлдэг тариагаар төрсөн учир 30 минутын зайтай хяналт тавьсан. Тухайн эх корона вирустай, эмнэлгийн орчин мөн улаан бүс байсан учир ар гэрийн хүмүүсийг байлгах боломжгүй байсан бөгөөд төрсөн эх өөрөө утасдаж ар гэртээ мэдээллийг хүргэсэн. Хөхөөр хооллолт, төрсний дараах хяналтын талаар зөвлөгөө, мэдээллийг өгсөн" гэх тайлбар өгчээ. Мөн тус эмнэлгийн төрөх эмэгтэйчүүдийн тасгийн их эмч Н.Батцэцэг "Эхийг эмнэлэгт хэвтэх үед нь коронавирусаар өвчилсөнтэй холбоотойгоор халдвартын эмч хяналт тавьж, үзлэг хийсэн. Эх 2021 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр

152100200

шинжилгээний хариуг эерэг гэж хүлээж авчихаад өөрийгөө тусгаарлаж, эмчилгээний талаар лавлах ёстой. Корона вирусаар өвчилсөн гэдгээ мэдсэн атлаа 7 хоног өнгөрсний дараа халдвар хамгааллын дэглэм баримтлалгүйгээр шууд эмнэлэгт ирсэн. Тухайн үед халдвартын тасгийн холбогдох эмчид нь миний бие хүлээлгэн өгч, корона вирусын эмчилгээнд ямар эм уух ёстойг жороор бичиж өгсөн. Мөн халдвартын эмчтэй нь хамтарсан үзлэг хийж кесар хагалгаагаар төрүүлэх, өөрөөр нь төрүүлэх эсэх талаар зөвлөлдөж хөнгөн өвдсөн тул өөрөөр нь төрүүлэхээр шийдсэн. Эмнэлэгт хэвтсэн эхэд 2 цаг тутамд тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх ёстой. Үүний дагуу тухай бүр нь тусгаарлалтын өрөөнд орж хяналт тавьж, үйлчилгээ үзүүлж байсан. Э.Балжиннямын хувьд нярайд үзүүлэх тусламж үйлчилгээ, корона вирусын эмчилгээ үйлчилгээ, төрсний дараах тусламж, үйлчилгээ зэрэг аль тусламж, үйлчилгээнд гомдол гаргасныг ойлгохгүй байна. Төрөх үеийн бүрэлдэхүүний хувьд Эрүүл мэндийн сайдын баталсан тушаал, журамд заасанчлан стандартын дагуу үүргээ биелүүлсэн гэж үзэж байна. Төрсний дараах хяналтын хувьд манай эмч, сувилагч нар 30 минут тутамд хяналт тавьж, умайн агшилтын талаар зөвлөгөөг өгсөн. Корона вирусаар өвчилсөн эхийг төрөх үед нярайн эмч оруулахгүй хэдий ч хөнгөн өвдсөн тул нярайд цаг алдалгүй тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх үүднээс нярайн эмчтэйгээ хамт тусгаарлалтын өрөөнд оруулсан. Эмчийн үүрэг гэдэгтэй адил энэ хүнд цаг үед корона вирус туссан иргэн халдвар, хамгаалалтын дэглэмээ хэрхэн баримтлах талаар хангалттай мэдээллийг телевиз, сошиал суваг зэргээр авч байгаа гэж бодож байна. Ийм байтал өөрөө арга хэмжээ авалгүйгээр, бусдад халдаах эрсдэлийг бий болгосон атлаа эмнэлгийн ажилчдыг буруутгаж байгаад гайхаж байна. Мөн төрсний дараах хяналтыг тавиагүй тохиолдолд эх цус алдах эрсдэл өндөр байдаг. Тухайн шөнө ажилласан бүрэлдэхүүн 30 минут тутам орж хяналт тавьж байсан" гэж, Чанарын албаны дарга Г.Мөнхтүвшин "PCR шинжилгээгээр эерэг гарсан хэдий ч эмнэл зүйн шинж тэмдэг байхгүй байсан. Мөн тухайн үед эмнэлгийн ачаалал их, орны хүртээмж муу байсан тул гэрээр тусгаарласан. 2021 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр эмнэлэгт хандах үед шинж тэмдэггүй байсан тул төрөх эмэгтэйчүүдийн тасгийн тусгаарлалтын өрөөнд хүлээн авсан" гэх хариуг өгчээ.Гомдол гаргагч Э.Балжиннямаас тайлбар, тодруулга авахад "Халдвартын тасгаас холбоо барьж, ирж аваагүй учир өөрийн биеэр 2021 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр эмнэлэгт очин коронавирусаар өвчилсөн жирэмсэн хүн хэрхэх талаар асуутал гэртээ тусгаарлагдсан тул хэвтүүлэх боломжгүй. Мөн орны хүрэлцээгүй байгаа гэж хэлсэн" гэж тайлбарлажээ.

2. Гомдол гаргагчаас Комисст өгсөн нэмэлт тайлбартаа " ... Эмнэлэгт хэвтэх үед тусгаарлах өрөөнд оруулсан бөгөөд тусламж шаардлагатай үед өрөөнд байрлах хонхыг дараарай гэж хэлсэн ч хонх дарахаар ирэхгүй, удаж ирсэн. Ирээд тусламж хүсэхээр уурлаж, "Хонх олон дарлаа зэргээр хэлэн уцаарласан байдалтай байсан" гэх зүйлийг дурдсан бөгөөд эх баригч эмчээс тусгаарлалтын өрөөнд тусгаарлагдсан жирэмсэн эх хэрхэн тусламж, үйлчилгээ авах, гомдол гаргагч Э.Балжиннямд хэрхэн, тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн талаар тодруулахад "... тусламж шаардлагатай тохиолдолд хонхоор болон утас руу дохиорой гээд дугаараа өгсөн. Тэгээд утсаар дохих, хонхоор дуудах бүрт нь орж тусламж, үйлчилгээгээ үзүүлдэг байсан. Эхийн хувьд нэг удаа хонхоо дараад

болихгүй, олон удаа дараад байсан тул хүлээцтэй хандана уу гэдэг шаардлагыг тавьсан" гэжээ.

3. Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/392 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын үед жирэмсэн, төрөх, төрсний дараа үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний түр зааврын Зөвлөмж 1-д "Коронавируст халдвар (КОВИД-19) батлагдсан хүнтэй хавьтал болсон, асуумж бүхий жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг шинж тэмдэггүй ч байсан халдвар дамжсан байх магадлалтай тул эрсдлийг тооцож онцгой хяналтанд авч ажиллана" гэж заажээ. Комиссын 2021 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 4/1205 тоот албан бичгээр Хөвсгөл аймгийн Нэгдсэн эмнэлгээс "Төрөлтийн түүх, төрсөн тухай эмнэлгийн гэрчилгээ, солилцох хуудас А, Хөвсгөл аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн төрөх эмэгтэйчүүдийн тасгийн эмч нарын зөвлөгөө, төрөлтийн явц, нярайн түүх, сувилагч эмчлүүлэгчийн биеийн байдлыг үнэлэх хуудас, сувилгааны тэмдэглэл, төрсний дараах үеийн байдал, эмчлүүлэгчийн хэрэглэсэн эмийн хуудас, эмчлүүлэгчийн амин үзүүлэлтийг хянах хуудас, төрөхийн өмнөх эхэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний хуудас, төрсний дараах эхийн биеийн байдлыг үнэлэх хуудас" зэрэг баримтуудыг гаргуулан авсан бөгөөд төрөх эмэгтэйчүүдийн тасгийн эмч, холбогдох ажилчид тухайн эхэд Эрүүл мэндийн тухай хууль, Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуульд заасны дагуу төрөхийн өмнөх болон дараах эмчилгээг зохих ёсоор үзүүлсэн байх боловч Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/392 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын үед жирэмсэн, төрөх, төрсний дараа үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний түр зааврын Зөвлөмж 1-д заасан "... жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн эрсдлийг тооцож онцгой хяналтанд авч ажиллана", 3.2.1-д заасан "... жирэмсэн болон төрсний дараа үед байгаа эмэгтэйг эмнэлэгт хэвтүүлж эмчилнэ" гэх заалтыг зөрчсөн байж болзошгүй нь дээрх тайлбар, тодруулга, баримтаар нотлогдож байна.

4. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.4.1 дэх заалтад эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг биелүүлж ажиллах нь эмнэлгийн мэргэжилтний үүрэг байхаар хуульчилсан бөгөөд Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрмийн 3.1.2-т хүндэтгэлтэй хандах тулгуур зарчмыг тусгаж, мөн дүрмийн 3.3-т хүндэтгэлтэй хандах зарчмын хүрээнд "Хүний язгуур эрхийг хүндэтгэн хамгаалах, сонсох, өөрийн үзэл бодол, санааг зөв ойлгуулах, хүлээцтэй харилцах, эелдэг, даруу төлөв байх, нууцыг хадгалах"-аар заажээ. Гомдлын хүрээнд цугларсан баримт, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийхэд эмнэлгийн мэргэжилтнүүд Э.Балжиннямд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэхдээ Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрмийг баримтлаагүй, зөрчсөн байж болзошгүй байна.

Иймд Үндсэн хууль, хууль, бусад хууль тогтоомжоор баталгаажсан иргэний эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ авах, эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Комиссын гишүүний дараахь Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-аар өвчилсөн жирэмсэн эх эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ авахтай холбоотой хууль, тогтоомж, зааврыг үйл ажиллагаандаа чанд мөрдөж ажиллах;
2. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг биелүүлж ажиллах талаар зааварчилгаа өгөх, зохих арга хэмжээг авах;

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД